

AO JUÍZO DA VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE ALAGOINHAS – BA

Processo n.º: 0000217-45.2025.8.05.0004 (PROJUDI/TJBA)

Ação: Declaratória de Nulidade de Reajuste c/c Tutela de Urgência c/c Dano Material — Cumprimento de Sentença

Exequente: ALINE SORAIA CHAVES DOS SANTOS

Executadas: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.

REQUERIMENTO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO COM PENHORA ON-LINE (SISBAJUD) DO SALDO REMANESCENTE, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE JULGOU A IMPUGNAÇÃO

ALINE SORAIA CHAVES DOS SANTOS, já qualificada nos autos do cumprimento de sentença em epígrafe, por sua advogada infra-assinada, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no art. 52 da Lei n.º 9.099/1995 e nos arts. 523 e 854 do Código de Processo Civil, **requerer o prosseguimento da execução**, com a penhora on-line do saldo remanescente, pelos fundamentos a seguir.

I – DO TÍTULO EXECUTIVO E DO TRÂNSITO EM JULGADO

A sentença de mérito julgou procedente o pedido inicial para declarar a abusividade dos reajustes anuais aplicados a partir de janeiro de 2022 e condenar as executadas, solidariamente, a aplicar os percentuais autorizados pela ANS para os planos individuais (15,50%, 9,63% e 6,91%) e a **restituir, de modo simples, os valores pagos a maior desde janeiro/2022**, com correção monetária pelo INPC desde o fato, juros de 1% ao mês desde a citação e, a partir de 30/08/2024, os índices dos arts. 389 e 406 do Código Civil, conforme a Lei n.º 14.905/2024. A sentença foi mantida pela Quinta Turma Recursal.

Na fase de cumprimento, os embargos à execução foram rejeitados, tendo o Juízo fixado o valor devido em **R\$ 29.273,58**, decisão transitada em julgado. Já foram liberados à Exequente **R\$ 19.005,29**, sendo R\$ 13.970,73 a título de valor incontroverso e R\$ 5.034,56 referentes ao depósito do evento 170.

Em 10/09/2026, o Juízo julgou parcialmente procedente a impugnação à execução apresentada pela Qualicorp Administradora de Benefícios S.A., decisão disponibilizada no DJEN em 14/09/2026. Não houve recurso no prazo legal, tendo a decisão **transitado em julgado [CONFERIR no PROJUDI a data da certidão de trânsito]**.

II – DO SALDO REMANESCENTE

Com o trânsito em julgado da decisão que apreciou a impugnação, o débito está definitivamente delimitado. Descontados os valores já recebidos, a composição do saldo remanescente é a seguinte, com base no cálculo apresentado em 04/09/2026 e **ajustada ao que foi decidido em 10/09/2026 [CONFERIR: ajustar a linha das multas e os valores conforme o dispositivo da decisão]:**

- a) valor fixado nos embargos à execução: R\$ 29.273,58;
- b) (+) multa por cobrança indevida (obrigação de fazer), majorada para R\$ 400,00 por mês: R\$ 4.400,00, relativos a 11 meses (jul/2025 a mai/2026) **[CONFERIR: manter, excluir ou atualizar o período conforme a decisão de 10/09/2026];**
- c) (–) valor incontroverso já liberado: R\$ 13.970,73;
- d) (–) depósito do evento 170, já liberado: R\$ 5.034,56;
- e) = saldo remanescente base: R\$ 14.668,29;
- f) saldo atualizado em 04/09/2026, com correção e juros: **R\$ 17.587,80 [CONFERIR: atualizar até a data do protocolo e ajustar conforme a decisão de 10/09/2026].**

O saldo deverá ser atualizado até a data da efetiva penhora, nos termos do título executivo.

III – DA PENHORA ON-LINE

A sentença advertiu o vencido de que deveria cumprir a obrigação de pagar no prazo de 15 (quinze) dias contados do trânsito em julgado, independentemente de nova intimação (art. 52, III, da Lei n.º 9.099/1995), e de que, não cumprida voluntariamente a sentença e havendo solicitação do interessado, proceder-se-ia desde logo à execução e à penhora, inclusive eletrônica, dispensada nova citação ou intimação (art. 52, IV). Transcorrido o prazo sem pagamento do saldo, impõe-se o prosseguimento da execução.

A penhora em dinheiro é prioritária (art. 835, inciso I e § 1º, do CPC), e o art. 854 do CPC autoriza a indisponibilidade de ativos financeiros, por meio de sistema eletrônico, a requerimento do exequente e sem ciência prévia do executado, limitada ao valor da execução. A medida é adequada ao caso, diante do histórico de descumprimento das decisões pelas executadas, já documentado nos autos.

IV – DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer a Exequente:

1. a certificação do trânsito em julgado da decisão de 10/09/2026 e o **prosseguimento imediato da execução**;
2. a **penhora on-line, via SISBAJUD**, em contas e aplicações financeiras das executadas SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., do saldo remanescente de R\$ 17.587,80 [**CONFERIR o valor final**], atualizado até a data da efetiva indisponibilidade, com reiteração automática da ordem caso o bloqueio seja parcial;
3. a incidência da multa de 10% sobre o saldo, prevista no art. 523, § 1º, do CPC, caso não comprovado o pagamento após a intimação na fase executiva, nos termos da sentença;
4. transcorrido o prazo do art. 854, § 3º, do CPC, a conversão da indisponibilidade em penhora e a expedição de alvará de levantamento em nome da advogada SIMONE MURTA MARTINS, OAB/BA n.º 48.851, com poderes especiais para receber e dar quitação, para crédito na conta: Banco Caixa Econômica Federal, Agência 4121, Conta Corrente 585285025-6, Pix murtasi@gmail.com, titular Simone Murta Martins;
5. o prosseguimento da execução por outros meios de constrição patrimonial, caso o bloqueio se mostre infrutífero ou insuficiente.

Pede deferimento.

Salvador/BA, 30 de setembro de 2026.

SIMONE MURTA MARTINS
OAB/BA 48.851